

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 565/2530

นาย วิ ชอบ งาม สม ทรัพย์
นาย สกุล ผดุง ธรรม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 249

พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 30

เมื่อศาลกำหนดให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบ แต่โจทก์ส่งเพียงเอกสารที่แนบท้ายคำฟ้องโดยมิได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยทั้งสิบห้าคนดำเนินการเลือกกำนันโดยมิชอบด้วยกฎหมายดัง ที่โจทก์ฟ้อง โจทก์จึงไม่อาจชนะคดีได้ ข้อที่โจทก์ฎีกาว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ. 2524 เป็นระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระเบียบดังกล่าวจึงเป็นข้อกฎหมายที่ศาลรู้อยู่แล้ว เมื่อโจทก์มิได้นำสืบในประเด็นที่ตนมีหน้าที่นำสืบข้างต้นฎีกาข้อนี้ของโจทก์จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสิบห้าคนดำเนินการเลือกกำนันโดยมิชอบขัดต่อพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ. 2524 กล่าวคือ จำเลยที่ 2มิได้เชิญกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านตำบลอื่นในเขตอำเภอขึ้นอย่างน้อย 2 คนเป็นพยานรู้เห็นในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน จำเลยที่ 4 ถึงจำเลยที่ 13 ละเลยต่อหน้าที่ ยินยอมให้จำเลยที่ 14 ที่ 15

เป็นผู้หยิบบัตรเลือกกำนันจากหีบลงคะแนนและอ่านบัตรนับคะแนน โดยไม่มีอำนาจทำได้ มีการนับบัตรเลือกกำนันที่ฉีกขาดชำรุดและมีเครื่องสังเกตซึ่งเป็นบัตรเสียให้แก่ผู้สมัครรับเลือกคือจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 แจ้งให้จำเลยที่ 2 ประกาศผลการเลือกกำนัน โดยมีได้วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับบัตรเลือกกำนันที่มีผู้ทักท้วงว่าเป็นบัตรเสีย ขอให้พิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 15 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การประกาศผลการนับคะแนน การประกาศผลการเลือกกำนัน และคำสั่งแต่งตั้งกำนันตำบลกระจิ๋ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโมฆะให้มีการเลือกใหม่ หรือพิพากษาว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้รับคะแนนในการเลือกกำนันเท่ากัน และให้มีการจับสลาก หรือพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ได้สิทธิในการจับสลากโจทก์เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลกระจิ๋ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำเลยที่ 1 ให้การว่าจำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้งสิทธิใด ๆ ของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การเลือกกำนันได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกำนันพ.ศ. 2524 บัตรเลือกกำนันที่ฉีกขาดจำนวน 1 ฉบับตามฟ้อง กรรมการได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นบัตรดี มิใช่บัตรเสีย ตามระเบียบดังกล่าวขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 15 ให้การว่า การเลือกกำนันตามฟ้องดำเนินการโดยถูกต้องโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกำนันพ.ศ. 2524 แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ในวันสืบพยานคู่ความแถลงร่วมกันว่า เอกสารตามสำเนาท้ายฟ้องทุกฉบับมีอยู่จริง บัตรเลือกกำนันตามเอกสารหมายเลข จ.ล.1 ฉีกขาดออกจากกันไม่หมด ตอนล่างยังติดกันอยู่ยาวประมาณ 2 นิ้ว ส่วนบัตรเลือกกำนันตามเอกสารหมายเลข จ.ล.2 เป็นบัตรสมบูรณ์ แล้วคู่ความต่างแถลงไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ส่วนข้อที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยดำเนินการเลือกกำนันโดยมิได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ. 2524 นั้นระเบียบดังกล่าวกำหนดวิธีการเลือกกำนันไว้อย่างไรเป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์จะต้องนำเสนอหาใช่ข้อกฎหมายที่ศาลรู้เองไม่ โจทก์เพียงแต่อ้างส่งเอกสารท้ายฟ้องซึ่งมิใช่ระเบียบดังกล่าว ศาลไม่อาจทราบวิธีเลือกกำนันตามระเบียบดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าการเลือกตั้งกำนันตามฟ้องเป็นไปโดยไม่ชอบ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ในชั้นพิจารณา เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์นำสืบตามประเด็นที่โจทก์ฟ้อง โจทก์เพียงแต่ส่งเอกสารซึ่งโจทก์อ้างตามที่แนบท้ายคำฟ้องเป็นพยานโจทก์แล้วแถลงไม่สืบพยานอื่นต่อไป ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้โจทก์มีหน้าที่นำสืบตามข้ออ้างของโจทก์ว่าจำเลยทั้งสิบห้าคนดำเนินการเลือกกำนันโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ. 2524 เมื่อโจทก์อ้างส่งแต่เพียงเอกสารที่แนบท้ายคำฟ้องโดยมิได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยทั้งสิบห้าคนดำเนินการเลือกกำนันโดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบดังกล่าวที่โจทก์ฟ้องโจทก์จึงไม่อาจชนะคดีได้ ส่วนข้อที่โจทก์ฎีกาว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ. 2524 เป็นระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 และประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระเบียบดังกล่าวจึงเป็นข้อกฎหมายที่ศาลรู้เอง นั้น เห็นว่าเมื่อโจทก์มิได้นำสืบในประเด็นที่ตนมีหน้าที่นำสืบดัง

ที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว ฎีกาข้อนี้ของโจทก์จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงตามพยานเอกสารที่โจทก์อ้างส่งศาลยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสิบห้าคน
ดำเนินการเลือกกำนันโดยมิชอบ ดังที่โจทก์ฟ้องที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามา ศาล
ฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>